

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO
DEL ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA
DE GERENCIA DE PERMISOS, JUNTA DE
PLANIFICACIÓN Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ESTATUTARIO BAJO LA LEY
PARA LA REFORMA DEL
PROCESO DE PERMISOS (LEY
NÚM. 161-2009)

MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe, y a tenor con la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. EXPOSICIÓN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES Y TRACTO PROCESAL.

El 19 de febrero de 2025, la parte Demandante E.L.I., S.E. (en adelante, “**Parte Demandante**” o “**ELI**”) presentó la Demanda de epígrafe [1], en la que hizo una SOLICITUD DE INTERDICTO ESTATUTARIO al amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (en adelante, “**Ley 161-2009**”). En la Demanda, ELI, en esencia alega erróneamente, que la CFSE ha realizado una serie de “modificaciones estructurales sin autorización ni permisos de construcción en la propiedad perteneciente a ELI SE”, y que es “impermissible que una agencia de Gobierno construya y opere de forma clandestina unas obras realizadas sin tan siquiera la autorización del dueño de la misma”. Por ello, le solicitan como remedio a este Honorable Tribunal que ordene: (1) la paralización inmediata de las alegadas obras de construcción, modificación o intervención en la Propiedad que alegadamente realiza la CFSE en esta; (2) que se citara a las partes a una vista urgente para atender el interdicto solicitado; y (3) un término para que la CFSE presente los permisos y certificaciones pertinentes, para justificar las alegadas obras.

El 20 de febrero de 2025, este Tribunal emitió una Orden en la que le ordenó a la Parte Demandante a presentar los emplazamientos personales a ser diligenciados a la Parte Demandada. Ese mismo día, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE SOBRE CITACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE VISTA [3] (en adelante, “**Moción de Vista**”), en la que le solicitó al Honorable

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 2 de 28

Tribunal que señalara una vista urgente para atender su solicitud en un término no mayor de diez días, y que ordenara la paralización inmediata y absoluta “de cualquier construcción, modificación o intervención en la propiedad de ELI S.E., tanto las que se hayan realizado como aquellas que se pretenda efectuar sin la debida autorización”, e incluyó como anejo los emplazamientos para la Parte Demandada. Además, presentó una MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN [4] (en adelante, “**Moción Urgente**”), solicitando que se “paute una vista de injunction urgente y se ordene la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado”.

El 21 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una ORDEN Y CITACIÓN PARA VISTA [5], en la que citó a las partes para la celebración de una Vista Evidenciara y/o cualquier otro asunto relacionado con las alegaciones de la Demanda, el 10 de marzo del 2025, a las 9:30am, de manera presencial (en adelante, “**Orden de Vista**”). Asimismo, le concedió a la parte demandada hasta el 8 de marzo de 2025, para comparecer y contestar la Demanda. Ese mismo día, luego de examinar la Moción Urgente de la Parte Demandante, este Honorable Tribunal emitió una RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA [6], en la que denegó la solicitud de ésta, por no haber cumplido con la Regla 56.5. de Procedimiento Civil, y se negó a emitir una orden ex-parte. Además, re-notificó la ORDEN DE VISTA [7].

Durante la tarde, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN [8], en la que solicitó “una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos *chillers*, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio”. Como anejos a la referida moción, incluyó una declaración jurada del Sr. Edwin Loubriel Luna (en adelante, el “**Sr. Loubriel**”), indicando que está de acuerdo con la demanda presentada el pasado 19 de febrero de 2025. Asimismo, presentó una resolución corporativa de ELI GP, Inc. autorizando al Sr. Loubriel a comparecer y realizar todo trámite en el caso de autos. Id. No incluyó con dicha moción, evidencia alguna de los supuestos trabajos que alegaban se estaban llevando a cabo.

Finalmente, a las 3:20pm, notificada y archivada en autos a las 4:19pm, este Honorable

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 3 de 28

Tribunal emitió una ORDEN [9] en la que dispuso que la Parte Demandante no presentó ningún documento, como fotografía o informe en apoyo de sus alegaciones. Conforme a lo anterior este Tribunal determinó que:

... [T]omando en consideración que ELI SE, no presento ningún documento fehaciente (más allá de una declaración jurada de un representante de la sociedad especial), como fotografía, informe en apoyo de sus alegaciones, le impone una fianza de cien mil dolares (\$100,000.00), como requisito previo a Expedir una Orden Provisional, Ex parte.

Una vez la parte peticionaria consigne la fianza, que establece la Regla 57.4. de Procedimiento Civil, el Tribunal procederá a expedir la Orden solicitada. Expedida a las 3:20 de la tarde (en adelante, “**Orden de Fianza**”).

El 24 de febrero de 2025, la CFSE presentó una OPOSICIÓN A SOLICITUD DE ENTREDICHO PROVISIONAL Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE ORDEN [13] (la “**Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional**”). En dicha moción, la CFSE argumentó las razones por las cuales este Honorable Tribunal no debía emitir una orden de entredicho provisional en este caso, ya que la Parte Demandante no cumple con ninguno de los requisitos para que se emita dicho recurso extraordinario, y consecuentemente solicitó, que este Honorable Tribunal deje sin efecto la Orden de Fianza. Como parte de sus argumentos, la CFSE estableció que, según el contrato de arrendamiento, transcurridos 15 años del contrato, la CFSE, independientemente de la causa, asumiría la responsabilidad y la totalidad de los costos y gastos correspondientes por el mantenimiento, reparación y remplazo de los elevadores, el sistema de aire acondicionado, entre otros, y que dicho contrato fue ejecutado hace aproximadamente 27 años. Además, se constituye que la CFSE comenzó a realizar trabajos para remover los *chillers* que estaban localizados en la propiedad, para reemplazarlos por nuevos, bajo su responsabilidad y asumiendo la totalidad de los costos y gastos correspondientes, conforme lo dispone el contrato de arrendamiento.

Los trabajos realizados por la CFSE se han limitado a la remoción del equipo, por lo que no requieren permiso de construcción o uso alguno conforme a las disposiciones del REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL DESARROLLO, USO DE TERRENOS, Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS vigente desde el 16 de junio de 2023 (en adelante, el “**Reglamento Conjunto**”). Contrario a lo alegado por la Parte Demandante, la CFSE no ha realizado trabajos de construcción o modificación alguna en la estructura que requieran un permiso de construcción. Sólo se trató de un trabajo de mantenimiento y/o remoción de equipo existente.

Ese mismo día, este Honorable Tribunal emitió una ORDEN [15] en la cual le concedió a la Parte Demandante hasta el mediodía del 25 de febrero del 2025, para expresar posición en cuanto

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 4 de 28

a la Oposición A Solicitud de Entredicho Provisional. El 25 de febrero de 2025, a las 12:12PM, la Parte Demandante presentó un escrito titulado RÉPLICA [17] (la “**Réplica**”), en contestación a la Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional. Ésta lo que pretendía era provocar lo que se le conoce en el mundo de sicología como proyección. Es decir, todas las medias verdades y falsedades que ELI le atribuye a la CFSE, las ha emitido ELI. Ese mismo día, Eli radicó una MOCIÓN ANUNCIANDO PERITO [18], donde anunció como su perito al Ingeniero Camilo Almeyda Eurite.

Por entender que la Replica presentada por la Parte Demandante contenía alegaciones que no se ajustan a la verdad, y que además no cumple con el estándar para el entredicho provisional, la CFSE radicó el mismo día, 25 de febrero de 2025 una DÚPLICA A RÉPLICA [OPOSICIÓN A SOLICITUD DE ENTREDICHO PROVISIONAL] [19], donde solicitó se denegara la solicitud de injunction urgente y no le concediera el entredicho provisional a la Parte Demandante. También se informó que los *chillers* habían sido removidos. El 26 de febrero de 2025, la Parte Demandante radicó una RÉPLICA A DÚPLICA EN OPOSICIÓN [22], donde vuelve y alega que existe una supuesta violación a la Ley 161-2009, por lo que según el Demandante procede el Injunction.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2025, la CFSE radicó una Oposición a Presentación de Perito [Moción Informativa] [23], en la cual expresó su oposición al perito de la Parte Demandante, puede no ser adecuado, debido al limitado acceso a la prueba en procedimientos de interdicto. También se argumentó, que, si en su discreción el Tribunal decidía admitir el testimonio pericial, se solicitaba que se tomaran medidas para garantizar la transparencia e imparcialidad, como el descubrimiento previo de las opiniones del perito, sus teorías y los hechos en que basó tal opinión. Asimismo, como que la CFSE tenga la oportunidad de realizar una deposición al perito de la Parte Demandante, y presentar su propio perito. También se expuso, que la vista del 10 de marzo de 2025 es académica en cuanto a la remoción de los *chillers* que ya no estaban en operación en la propiedad, ya que estos fueron debidamente removidos sin la necesidad de permiso de construcción.

En respuesta, el 28 de febrero de 2025, la Parte Demandante radicó una OPOSICIÓN A MOCIÓN PRESENTADA POR EL CFSE [24], donde alegó que: el testimonio del perito debía ser admitido; La vista evidenciaria del 10 de marzo debía celebrarse; y que debía suspenderse el uso de sistemas de enfriamiento y los ascensores. Por su parte, ese mismo día la CFSE radicó una RÉPLICA A “OPOSICIÓN A MOCIÓN PRESENTADA POR EL(SIC) CFSE” [25]. En ésta, la CFSE solicitó

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 5 de 28

de este Honorable Tribunal que no permitiera el testimonio del Ing. Almeyda, o en la alternativa, ordenara que la Parte Demandante produzca el informe pericial, se ordenara su deposición, y le proveyera un tiempo a la CFSE para contratar su propio perito.

En respuesta, el mismo 28 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una ORDEN [26], donde dispuso”

LA VISTA QUEDA RESEÑALADA PARA EL MARTES 11 DE MARZO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN LA SALA 203, A LAS 2:15PM. SE AUTORIZA EL USO DE PERITOS PARA AMBAS PARTES. LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE PRETENDA UTILIZARSE DEBE SER SUBIDA A SUMAC CON ANTERIORIDAD. DE IGUAL FORMA, DEBEN INFORMAR EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS Y/O PERITOS QUE VAYAN A UTILIZAR.

También, emitió una segunda ORDEN [27], donde estableció:

SE AUTORIZAN LAS DEPOSICIONES, REPRESENTANTES LEGALES COMUNIQUESE PARA COORDINAR E INFORMAR AL TRIBUNAL. DE NO TENER TIEMPO PARA ELLO, LOS INFORMES PERICIALES DEBEN ENTREGARSE A MAS TARDAR EL VIERNES 7 DE MARZO DE 2025.

En cumplimiento con la ORDEN [27], emitida por este Tribunal, el 3 de marzo de 2025, la CFSE presentó una Moción Informativa [28], donde informamos que el 28 de febrero de 2025, la CFSE notificó a la Parte Demandada una Citación para toma de DEPOSICIÓN SUBPOENA DUCES TECUM, dirigida al Ing. Almeyda, y que la misma se estaría tomando el próximo 10 de marzo de 2025, a la 1:00pm.

Durante todo el trámite procesal antes descrito, la Parte Demandante fracasó en probar que la CFSE estuviese llevando a cabo alguna construcción sin los Permisos correspondientes. No han podido probar que la remoción de los *chillers* constituye modificaciones estructurales, ni que se ha llevado a cabo ninguna otra construcción. Por la presente MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA, la CFSE le demostrará a este Tribunal que no procede se emita el recurso extraordinario, pues no se cumple con ninguno de los requisitos para que se emita dicho recurso según solicitado por la Parte Demandante, por lo que procede es que se emita Sentencia Sumaria, resolviendo que las obras de mantenimiento llevadas a cabo en la Oficina Regional de Carolina, sólo constituyeron específicamente, mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de las facilidades, lo que no requería que se obtuviera permisos ni notificación al dueño de la propiedad.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 6 de 28

III. RECLAMACIONES RESPECTO A LAS CUALES SE SOLICITA SE DICTE SENTENCIA SUMARIA.

1. La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que las obras de remoción de los *chillers* no requerían Permiso de Construcción.

2. La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que las obras de llevadas a cabo por la CFSE no requerían un Permiso de Construcción, ni notificación al dueño de la propiedad.

3. La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria delcarando que la CFSE no ha llevado a cabo ninguna obra de construcción ilegal ni uso ilegal.

4. La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que la CFSE no ha realizado huecos en la pared, disposición de materiales tóxicos, obras de construcción en el estacionamiento, poda de árboles, y mejoras a los elevadores, sin los Permisos correspondientes.

5. La CFSE le solicita a este Honorable Tribunal que dicte Sentencia Sumaria declarando que no procede que se expida el recurso extraordinario de interdicto estatutario.

IV. HECHOS PERTINENTES QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA

1. La CFSE es una instrumentalidad corporativa, propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada y organizada en virtud de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada por la Ley Núm. 83 del 29 de octubre de 1991. Su dirección postal es PO Box 365028, San Juan, PR 00936-5028. 11 LPRA § 1c.

2. ELI SE, una Sociedad Especial autorizada al amparo de los estatutos del Gobierno de Puerto Rico, la cual se dedica a la construcción y alquiler de propiedades comerciales, con capacidad para demandar y ser demandado. Su dirección física y postal son Suite 209 PO Box 194000, San Juan, PR 00919-4000. Véase, Demanda ¶ 1, 2 (Las Partes).

3. La propiedad objeto del caso de marras ubica en 1500 Ave. Sur, Carolina, PR 00924, con número de catastro 088-022-001-05000. Véase, Demanda ¶ 4 (Hechos Procesales).

4. El 23 de diciembre de 1998, fue firmado un Contrato de Arrendamiento entre ELI y la CFSE (en adelante, “**Contrato de Arrendamiento**”), para la ubicación del Dispensario de la CFSE en Carolina. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento.

5. Como parte del Contrato de Arrendamiento, las partes acordaron que:

(a) The Lessor and Lessee hereby agree that, except as otherwise specifically provided in subparagraph (b) hereof, Lessee shall be responsible, for its own account and expense, of the conservation, maintenance and repair (including improvements and replacements) of the buildings, facilities, fixtures and equipment in the Project Property during the Term of this Lease.”.

(b) as an exception to the generality of the provisions in subparagraph (a) hereof, which exception shall be narrowly construed, Lessor und Lessee agree that it shall be the responsibility of the Lessor to maintain and repair (i) elevators, (ii) the air conditioning system, (iii) the emergency power plant, (iv) the cistern, (v) the water pumping system, and (vi) the fire sprinkler system of the Project Property, which services the Lessor shall provide by itself or through third parties to be retained far such purposes; provided, however, that any repair work for damage caused by any act or negligence of the Lessee, its employees, agents, licensees, contractors or invitees shall be performed by the Lessee, at its own cost and expense”.

(c) In the event that the equipment listed in subparagraph (b) shall need to be replaced during the first fifteen (15) years of the Term of the Lease as a result of damage or malfunctioning beyond repair, for any cause other than Lessee's acts or negligence, or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees, Lessor shall carry out such replacement, or cause for such replacement lo be performed, at its own cost and expense. If the need for such replacement shall arise as a result of Lessee's acts or negligence (or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees), or at any time after the fifteenth anniversary of the Term of thc Lease, regardless of the cause, the Lessee shall bear the responsibility and the full cost and expense thereof.”. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento página 22, 4.1- Maintenance and Repair of Project Property.

6. A su vez, el Contrato de arrendamiento dispone que:

Except as permitted by Paragraph 4.4, Lessee shall neither make any structural alterations in, or structural additions to, the Project Property, nor make any contract therefor, without first having procured and obtained Lessor's written consent, which consent shall not be unreasonably denied, withheld or delayed, and without delivering to the Lessor the plans, specifications and necessary permits therefor, all in form and substance satisfactory to Lessor, and the Lessee shall, to the extent permitted by law, indemnify the Lessor against liens, costs, damages and expenses as may be reasonably required by Lessor. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento, pág. 32-33, 4.4- Structural Alterations.

7. Habiendo transcurrido más de quince años de la celebración del contrato, el 12 de abril de 2021, la CFSE publicó un Aviso de Subasta Formal CFSE 2021-07 para “Trabajos de Modernización, Remodelación y Mantenimiento de Elevadores de Pasajeros y Elevadores de Carga de la CFSE” (en adelante, “Subasta”). Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 2** Contrato entre DEYA y la CFSE, pág. 14.

8. El 11 de mayo de 2021 se celebró la apertura pública de la subasta, en la que cuatro (4) licitadores presentaron su oferta; a saber: Deya Elevators Service, Inc., Otis Elevator Company, Sky High Elevator, Corp. y Tower Elevators, Inc. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 2** Contrato entre DEYA y la CFSE, pág. 14.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 8 de 28

9. La Subasta le fue adjudicada a Deya Elevators Service, Inc. (en adelante, “DEYA”). Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 2**, Contrato entre DEYA y la CFSE, pág. 13.

10. El Contrato Núm. 002022-00144 entre la CFSE y DEYA se firmó el 25 de enero de 2022, e incluyó una garantía de tres (3) años de mantenimiento correctivo. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 2**, Contrato entre DEYA y la CFSE, pág. 12.

11. Luego de adjudicada la Subasta, ELI, SE alegó a la CFSE que DEYA no podía realizar los trabajos debido a que su era a ellos a quien le correspondía, a través de la compañía Schindler Elevator Corporation (“Shinder”), contratados por estos para el mantenimiento de los elevadores. Véase, **Anejo 3**, Correos Electrónicos.

12. ELI, SE tenía pleno conocimiento de que los elevadores requerían servicio y que llevaban un tiempo prologado detenidos, entorpeciendo así las labores de la CFSE. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Eliot Diaz Rivera; **Anejo 3**, Correos Electrónicos.

13. La modernización y remodelación de los elevadores se hizo para ajustarlos a los códigos actuales. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

14. El Contrato de Arrendamiento entre establece que transcurridos primeros quince (15) años del contrato, le corresponde a la CFSE asumir los costos de mantener y reparar (i) los ascensores, (ii) el sistema de aire acondicionado, (iii) la planta de energía de emergencia, (iv) la cisterna, (v) el sistema de bombeo de agua y (vi) el sistema de rociadores contra incendios. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento página 22, 4.1-Maintenance and Repair of Project Property.

15. Los trabajos realizados por DEYA en los elevadores fueron aprobados mediante el Permiso de Instalación de Ascensores Núm. 2022-015-A123 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (“PR-OSHA”). Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 5**, Permiso Núm. 2022-015-A123.

16. El 14 de noviembre de 2022, el Ingeniero Luis Bruno Figueroa, cursó un correo electrónico al Ingeniero Castro, informándole que, para la modernización de los elevadores, se contrató a la empresa DEYA según pública subasta. Véase, **Anejo 3**, Correo Electrónicos.

17. En ese mismo correo se le informó al Ingeniero Castro que la empresa Shindler no participó de la subasta y que la CFSE no tiene contrato con Shindler por lo que no procede ningún incumplimiento de contrato. Véase, **Anejo 3**, Correo Electrónicos.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 9 de 28

18. Adjunto al correo electrónico, antes señalado, se incluyó como anejo documento titulado Permiso de Instalación de Ascensores Núm. 2022-015-A123 (en adelante, “Permiso de Instalación”). Véase, **Anejo 3**, Correo Electrónicos.

19. Los trabajos realizados por DEYA no requerían ningún permiso expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos ni por el Municipio de Carolina, ya que no se removieron los carros y no se alteró el esqueleto de los elevadores, sino que simplemente se modernizaron y remodelación conforme a la reglamentación aplicable. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

20. La CFSE llevó a cabo una reunión con personal de la CFSE, ELI, SE, DEYA y Shinder y se determinó que Shinder iba a dar el servicio de mantenimiento, a costo de ELI y que DEYA iba a mantener la garantía de tres años por las piezas y componentes. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

21. El 30 de octubre de 2023, la CFSE publicó un Aviso de Solicitud de Propuesta RFP 2024-02 para Diseño, Provisión e Instalación de Generadoras de Agua Helada, Reemplazo de Unidades Manejadoras y Otras Mejoras al Sistema de Aire Acondicionado para el Dispensario Regional de Carolina de la CFSE” (“Propuesta”). Véase, **Anejo 6**, Contrato entre Air Chiller y la CFSE, pág. 23.

22. El 20 de diciembre de 2023 se celebró la apertura publica de la solicitud de propuesta. Solo cinco (5) licitadores completaron el proceso de solicitud y presentaron su oferta; a saber: A & GS Contractor, Inc.; Air Chiller Mechanical Constructor, CP; Aireko Services & Installation, LLC; Bermúdez, Longo & Diaz Masso, LLC; y Makko Construction, LLC. Véase, **Anejo 6**, Contrato entre Air Chiller y la CFSE, pág. 23; **Anejo 7**, Declaración juarda de James Ramnath.

23. Durante los procedimientos pre-subasta, Air Chiller Mechanical Constructor, CP. (en adelante, “**Air Chiller**”), hizo una evaluación de los chiller que se encintraban en el edificio de Carolina y estos no estaban funcionando. Véase, **Anejo 7**, Declaración juarda de James Ramnath.

24. En la evaluación inicial personal de Air Chiller inspeccionó, además, el equipo y las dimensiones para establecer el plan de trabajo para su remoción. Véase, **Anejo 7**, Declaración juarda de James Ramnath.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 10 de 28

25. El 30 de agosto de 2024, la Propuesta le fue adjudicada a Air Chiller. *Véase, Anejo 6*, Contrato entre Air Chiller y la CFSE, pág. 23; Anejo 7, Declaración jurada de James Ramnath.

26. Cuando le correspondía el mantenimiento y reparación de los chillers a ELI, SE este utilizaba los servicios de Bermúdez, Longo & Diaz Masso, licitador que no resultó favorecido. *Véase, Anejo 1*, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

27. Bermúdez, Longo & Diaz Masso no impugnó la adjudicación de la Propuesta. *Véase, Anejo 1*, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

28. El sábado 23 de febrero de 2025, Air Chiller removió los *chillers* que no funcionaban en el edificio de Carolina por la puerta existente. Por lo que, no se requirió demolición de pared alguna. *Véase, Anejo 7*, Declaración jurada de James Ramnath.

29. La remoción de los *chillers* únicamente requirió la desconexión del equipo al sistema eléctrico y de plomería. *Véase, Anejo 7*, Declaración jurada de James Ramnath.

30. Los *chillers* que estarán remplazando a los que se removieron son el mismo modelo, por lo que no se requerirá ninguna modificación de plomería o de electricidad. *Véase, Anejo 7*, Declaración jurada de James Ramnath.

31. Los trabajos que ha realizado Air Chiller hasta el momento no requieren permiso de construcción o cualquier otro, toda vez que se limita al remplazo de un equipo por otro idéntico sin necesidad de demolición o construcción alguna. *Véase, Anejo 7*, Declaración jurada de James Ramnath.

32. Con relación a el remplazo de las máquinas de MRI, que menciona en la Demanda, la CFSE como parte de su operación y funcionamiento normal realiza una subasta para los servicios de radiología. *Véase, Anejo 1*, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

33. Una vez de adjudica la subasta de los servicios de radiología, por le general por un término de seis (6) años, es al radiólogo a quien le corresponde adquirir la máquina de MRI, y a la CFSE meramente le provee el espacio, al personal administrativo y técnico. *Véase, Anejo 1*, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

34. Debido a que la máquina de MRI tiene un tamaño considerable es necesario que se abra un hueco en la pared para su remoción, situación que ocurre en todos los dispensarios de la CFSE que cuentan con servicios de MRI. *Véase, Anejo 1*, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 11 de 28

35. En vista de que la máquina de MRI es propiedad o responsabilidad del radiólogo, una vez finaliza el contrato, de no renovarse, es al radiólogo a quien le corresponde hacer las gestiones de permisología y mano de obra para la remoción e instalación de la máquina de MRI. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Elliot Diaz Rivera; **Anejo 8**, Declaración jurada de Liza Rosa Birriel.

36. Por otra parte, la reubicación de las torres de enfriamiento al nivel del suelo, las cuales requieren mantenimiento constante, es menester señalar que estas se encontraban ubicadas en el techo del edificio donde ubica el Dispensario de la CFSE en Carolina, sobre una estructura de acero deteriorada por el mantenimiento deficiente que les dio ELI, SE. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

37. Conforme al Contrato de Arrendamiento transcurridos los quince (15) primeros años del contrato le correspondía a esta reemplazar, entre otras cosas, las torres de enfriamiento. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento página 22, 4.1-Maintenance and Repair of Project Property.

38. La CFSE determinó que, en términos de costos y efectividad, lo más conveniente era reubicar las torres de enfriamiento al nivel del suelo, para que estas fueran más accesibles al momento del mantenimiento. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

39. La reubicación de las torres de enfriamiento se hizo, además, con el propósito de asegurar la estructura del edificio, sobre todo el techo. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

40. Cuando se le notificó a ELI, SE sobre la reubicación de las torres de enfriamiento estos solo exigieron que se les presentaran los planos y demás documentación, pero no se opusieron a la reubicación. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

41. Conforme al proceso normal, los planos y demás documentación se le notificó a ELI, SE posterior a la adjudicación de la subasta para los trabajos de reubicación de las torres de enfriamiento. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

42. De otra parte, le correspondía a ELI, SE repavimentar el estacionamiento y reconstruir la verja de este, tras el paso del Huracán María, y la CFSE tuvo que realizar los trabajos de restauración a su costo ya que este nunca los hizo. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 12 de 28

43. Los trabajos que se mencionados por ELI, SE en su Demanda a saber: modernización de los elevadores, remoción de la máquina de MRI, y remoción de los *chillers*, no requirieron la disposición de materiales tóxicos. Véase, **Anejo 1**, Declaración jurada de Eliot Diaz Rivera.

44. La CFSE lo único que ha hecho es mantener y preservar el edificio para poder seguir utilizándolo. Véase, **Anejo 4**, Declaración jurada de Daniel Rodríguez Cotto.

45. La CFSE no ha llevado a cabo ningún uso ilegal de una obra ilícitamente edificada. Véase, **Anejo 8**, Declaración Jurada de Liza Rosa Birriel.

46. La CFSE no ha realizado obras ilegales en el estacionamiento. Véase, **Anejo 8**, Declaración Jurada de Liza Rosa Birriel.

47. A base del Contrato de Arrendamiento, ninguna de las obras que se mencionan en la Demanda requieren notificación al dueño, ELI, SE, ya que ninguna representa una modificación estructural. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14 Anejo-1, Contrato de Arrendamiento, pág. 32-33, 4.4- Structural Alterations.

V. DERECHO APLICABLE

A. La Sentencia Sumaria.

La Regla 36.2 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, 32 LPRA Ap. V, R. 36, dispone que:

Una parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá presentar, a partir de la fecha en que fue emplazado pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación.

La Regla 36.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, *Id.*, en su inciso (e) dispone que el Tribunal podrá dictar sentencia sumaria y la misma se dictará inmediatamente:

[...] si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente.

El propósito de la sentencia sumaria, reconocida por la Regla 36, *Id.*, es aligerar la tramitación de un caso, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se celebre una vista en los méritos, en casos donde no existe una disputa legítima de hechos a ser dirimida y no se pone en peligro o se lesionan los intereses de las partes, restando sólo aplicar el derecho. Caquías

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 13 de 28

v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181 (1993); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Ins. Co, 136 DPR 881 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo, 136 DPR 624 (1994); Worldwide Food v. Alberic Colón, 133 DPR 827 (1993); Consejo de Titulares v. MGIC Financial, 128 DPR 538 (1991); Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273 (1991).

El mecanismo de sentencia sumaria es el medio adecuado para limpiar la casa de frivolidades y descongestionar los calendarios judiciales. A.C.A.A. v. Travelers Ins. Co., 104 DPR 844 (1976).

Para los fines de la moción de sentencia sumaria serán tomados como ciertos los hechos no controvertidos que consten en los documentos presentados por la parte promovente. E.L.A. v. Cole Vázquez, 164 DPR 608 (2005). Para dictar una sentencia sumaria el Tribunal tendrá que, (1) analizar los documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria y oposición, y los que obren en el expediente del tribunal; y, (2) determinar si el oponente controvertió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas de forma alguna por los documentos. Mgmt. Adm. Serv. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).

La Regla 36.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, *supra*, en el inciso (c) dispone que, si se establece que no existe una controversia real sobre hechos materiales, entonces la parte opositora no podrá descansar meramente en aseveraciones generales contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a demostrar que tiene prueba para sustanciar sus alegaciones. Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521 (1982); Court Presiding Bishop CJS of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 726 (1986). De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede.

No es necesaria la inexistencia total de controversias sobre todas y cada una de las alegaciones de hecho presentadas por las partes para que proceda una solicitud de sentencia sumaria. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010) (citando a Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010)). Basta con que no exista controversia real sustancial sobre aquellos hechos que son materiales y esenciales, los cuales serían suficientes, de estar incontrovertidos, para que se dictase sentencia sumaria como cuestión de derecho. *Id.* Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. *Id.* Cualquier duda no es suficiente para denegar una solicitud de sentencia sumaria, pues debe tratarse de una

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 14 de 28

duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. *Id.*

No obstante, cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los hechos medulares, la parte promovida tiene que defenderse de la misma forma, es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia admisible. Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). En otras palabras, la parte contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a contestar la solicitud del promovente de forma detallada y específica, y con prueba. *Id.*

Además, en Jusino v. Walgreens, *Id.*, el Tribunal Supremo dispuso lo siguiente:

En fin, **es necesario demostrar afirmativamente que se cuenta con evidencia aceptable, admisible y suficiente para ser presentada en un juicio.** Y que también se requiere que se presenten hechos que sean admisibles como evidencia en un juicio. *Id.* **El promovido simplemente no puede cruzarse de brazos y descansar en las aseveraciones de sus escritos judiciales.** Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001). Tiene la obligación de formular una oposición sustentada con prueba adecuada en derecho. (Énfasis nuestro)

Por su parte, la persona que se oponga a que se dicte sentencia sumariamente debe controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de brazos. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). Si lo hace, se corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. *Id.* Esto es, la parte que se opone viene obligada a contestar de forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. *Id.*

Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradecларaciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, *supra*, a la pág. 721.

B. Justiciabilidad y Academicidad.

El propósito de los Tribunales de Justicia es atender controversias que sean justiciables, ante ello, en Fernando Moreno Orama y Otros v. José R. De La Torre, Presidente de la Universidad de Puerto Rico y Otros, 178 D.P.R. 969, 973 (2010), se estableció:

Los tribunales existen para atender casos que sean justiciables, pues su deber es adjudicar controversias reales y vivas. Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, Op. de 27 de junio de 2010, 2010 T.S.P.R. 9, 2010 J.T.S. 11, 177 D.P.R. (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). El término

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 15 de 28

"justiciabilidad" incluye criterios doctrinales que viabilizan la intervención oportuna de los tribunales, uno de los cuales es recogido **en la doctrina de academicidad**. Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, supra. (Énfasis Suplido).

El objetivo de la doctrina de justiciabilidad, ha sido definida por nuestro más alto foro como:

La doctrina de justiciabilidad no se da en el abstracto, pues persigue importantes objetivos. Entre éstos se encuentra no permitir la obtención de "un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia". E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584, citando a Ex parte Steele, 162 Fed. 694 (N.D. Ala. 1908). Una controversia abstracta, ausente un perjuicio o amenaza real y vigente a los derechos de la parte que los reclama, no presenta el caso y controversia que la Constitución exige para que los tribunales puedan intervenir. Lewis v. Continental Bank Corp., 494 U.S. 472, 477 (1990).

Id.

En Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y otros, 206 D.P.R. 803, 815-816 (2021), se definió un asunto académico de la siguiente manera:

La doctrina de la academicidad constituye una de las manifestaciones de la justiciabilidad. El propósito de este precepto es evitar el inadecuado uso de los recursos judiciales y evitar precedentes innecesarios. Este Tribunal ha resuelto que un caso es académico cuando "se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente". Asimismo, una controversia que en sus inicios era justiciable se convierte en académica cuando "los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de una controversia, tornan en académica o ficticia su solución". Así, se debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. Cuando un tribunal determine que un caso es académico, su deber es abstenerse de considerar los méritos de ese caso.

Se han establecido cuatro excepciones a esta doctrina de academicidad a ser: 1) cuando se presenta una controversia recurrente y capaz de evadir revisión judicial; (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia; (3) cuando la controversia se ha tornado académica para el representante de una clase, pero no para otros miembros de la clase; y (4) cuando persisten consecuencias colaterales que no se han tornado académicas *Id.* pág. 76. Estas excepciones tienen que usarse con mesura, pues no se pueden obviar los límites constitucionales que inspiran la doctrina de academicidad. Fernando Moreno Orama y Otros, supra, a las págs. 973-974.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 16 de 28

C. Permisos

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9024, establece en lo pertinente que:

“La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

[...]

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

[...]

(énfasis suplido).

Por su parte, el Artículo 9.11, 23 LPRA § 9019j, indica que:

“El Reglamento Conjunto establecerá, aquellas reparaciones y construcciones que se considerarán obras exentas y que podrán efectuarse sin la necesidad de solicitar un permiso de construcción. No obstante, se requerirá un permiso de construcción cuando se trate de obras a ser realizadas en Sitios y Zonas Antiguas e Históricas así declaradas por la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Asamblea Legislativa o en otras áreas especiales donde así se establezca mediante reglamento o resolución. Todo ello, sin menoscabo de la facultad que tienen los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V.”

En Virtud de la Ley 161-2009, se aprobó el Reglamento Conjunto vigente desde el 16 de junio de 2023. El Reglamento Conjunto, en lo pertinente, establece en su Regla 3.2.4 - OBRAS EXENTAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN-: Sección 3.2.4.1 ACTIVIDADES QUE NO SE CONSIDERAN OBRAS DE CONSTRUCCION lo siguiente:

- a. Como norma general, toda obra de construcción enlistada en la Regla 3.2.1 requiere la obtención de un Permiso de Construcción.
- b. **Las siguientes obras no se consideran obras de construcción y no requerirán un permiso de construcción, siempre y cuando no formen parte de otra obra o desarrollo mayor:**
 1. Pintura de edificios o estructuras existentes.
 2. Sellado de techos.
 3. Trabajos de jardinería.
 4. Relleno de grietas, salideros y goteras en el edificio o estructura.
 5. Enlucido (empañetado) de obras de hormigón existentes.

6. Instalación o cambio de losetas de piso, azulejos, cerámica o cualquier otra terminación de piso o pared.
7. Instalación de acústicos y luminarias.
8. Instalación, cambios o sustitución de puertas, ventanas o vitrinas.
9. **Instalación de equipos o su relocalización cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica;**
10. Instalación de equipos o elementos de cocinas y baños, cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica;
11. *gypsum board* no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.
12. *cyclone fence polyvinyl chloride* (pvc), metal, y materiales similares, siempre y cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.
13. Asfaltar calles, caminos o estacionamientos existentes.
- c. Cuando la actividad se vaya a realizar en Sitios y Zonas Históricas así declaradas por la JP, el ICP o la Asamblea Legislativa, o en otras áreas especiales donde así se establezca mediante Reglamento o resolución, deberá obtener la autorización correspondiente del ICP, mediante una solicitud de recomendación de arqueología y conservación histórica (SRA).

La SECCIÓN 3.2.4.2 sobre OBRAS DE CARÁCTER MENOR EXENTAS, se dispone:

- a. **Las siguientes obras estarán exentas de la presentación de un Permiso de Construcción siempre y cuando no formen parte de otra obra que requiera un Permiso de Construcción:**
 1. Toda construcción, cuya elevación no excede un (1) metro, medido desde el nivel natural del terreno, siempre y cuando no represente un riesgo estructural, no conlleve construcción o instalación de vigas, varilla, columnas, aleros, elementos arquitectónicos, estructurales, soporte, carga o sostén;
 2. Verjas que se construyan conforme a las disposiciones de la Regla 8.3.2 de este Reglamento.
 3. **Construcción o cambio de posición de divisiones interiores siempre y cuando no se creen unidades de vivienda adicionales a las existentes en el edificio, no se afecten medios de salida, elementos estructurales o mecánicos, y no se instalen o alteren tubos principales de descarga o ventilación de los sistemas de plomerías o instalen o alteren tubos principales de sistemas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones;**
 4. La sustitución de material viejo por material nuevo de la misma clase o parecido, tal como madera por madera, zinc por zinc, madera por cartón etcétera, en tabiques, techos y pisos. Esta disposición no cubre la sustitución de paredes de carga y de elementos de sostén de hormigón o de mampostería y aplica siempre y cuando no se afecten medios de salida, elementos mecánicos, y no se instalen o alteren tubos principales de descarga o ventilación de los sistemas de plomerías o instalen o alteren tubos principales de sistemas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones;
 5. Instalación de cables, fibra óptica o tuberías para telecomunicaciones en servidumbres existentes y siempre y cuando no se afecten estructuras o infraestructura existente;
 6. Instalación de estructuras removibles para usos agrícolas donde existan las conexiones para la infraestructura necesaria para la operación en el predio;
 7. Cambios arquitectónicos en fachadas, siempre que no se introduzcan alteraciones estructurales, como: nuevas columnas, vigas, paredes de carga o nuevos aleros.
 8. Sustituciones sencillas en sistemas de plomería, distribución eléctrica o telecomunicaciones - Cuando consistan en cambio o sustitución de equipo, tubos o aditamentos nuevos. Cualquier alteración en el sistema de plomería o electricidad que incluya la adición o modificación de tubos principales de descarga o ventilación o el cambio de posición de los existentes, requiere obtener un permiso.
 9. Sustituciones sencillas en rótulos y anuncios - Aquellas que consistan en la sustitución de partes removibles de

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 18 de 28

un rótulo o anuncio que haya sido diseñado para que se puedan efectuar estas sustituciones o la pintura de un rótulo o anuncio instalado que sea conforme a la reglamentación vigente.

10. Aquellas obras que, por disposición de alguna ley, estén exentas de un Permiso de Construcción.

[...]

En cuanto a la poda de árboles, la Sección 2.1.8.7 sobre servicios o trámites, del Reglamento Conjunto dispone en su parte pertinente:

d. Solicitud de Autorización de Corte y Poda: Todo proyecto, actividad de construcción o de desarrollo de terrenos, público o privado, en el cual se proponga sembrar, cortar, talar, descortezar, trasladar o de cualquier otra forma afectar uno o más árboles, incluyendo aquellas obras de infraestructura promovidas por una instrumentalidad gubernamental que esté exenta de la presentación de planos de construcción, deberá cumplir con los requisitos de este Reglamento radicando una solicitud de Autorización de Corte y Poda a través del sistema del SUI.

Como mencionamos anteriormente, la Sección 3.2.4.2 establece como obras de carácter exentas, las verjas que se construyan conforme a las disposiciones de la Regla 8.3.2 del Reglamento Conjunto. Dicha disposición establece a la Sección 8.3.2.2 sobre distritos comerciales, industriales y otros distritos:

a. Las verjas a construirse en los patios delanteros requeridos en los casos de solares que colinden con solares incluidos en un distrito residencial o que están situados en la misma manzana dando frente al mismo lado de una vía con solares incluidos en un distrito residencial, podrán tener una altura no mayor de un (1) metro en sus tramos correspondientes al fondo requerido para patio delantero en tal distrito residencial:

1. En estos casos cuando el patio requerido colinde con un acceso vehicular de carácter público, se permitirá que estos tramos de verja tengan dos (2) metros de altura, siempre que aquella parte de la verja que exceda de un (1) metro de altura consista de un enrejado cuya parte sólida no exceda de veinticinco por ciento (25%) de su área.

2. Las verjas a construirse en los patios laterales o posterior requeridos en los casos cuando la línea lateral o posterior del solar es común a un solar incluido en un distrito residencial, podrán tener una altura no mayor de dos (2) metros.

El Capítulo 8.6 sobre Construcción e Instalación de Ascensores, Autoelevadores y Equipos Relacionados, del Reglamento Conjunto, a la Regla 8.6.2 sobre Organismo Competente especifica a su parte pertinente:

b. El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, (PROSHA, por sus siglas en inglés), por medio del Reglamento Número 18 del 30 de noviembre de 2004, titulado Reglamento para ascensores y equipos relacionados, vigente, se asegura de cumplir con el fin de proteger la vida, la salud y la propiedad, cuando se realiza este tipo de obra de construcción.

D. Los Contratos en Puerto Rico.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 19 de 28

En Puerto Rico impera el principio de la libertad de contratación. El Código Civil de Puerto Rico de 1930¹, establece que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” Art. 1207, 31 LPRA § 3372.

Asimismo, el Código Civil de Puerto Rico establece los siguientes requisitos para la existencia un contrato: “(1) Consentimiento de los contratantes. (2) Objeto cierto que sea materia del contrato. (3) Causa de la obligación que se establezca”. 31 LPRA §3391.

El Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 3375, dispone lo siguiente:

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

El consentimiento es uno de los requisitos principales para que exista un contrato. “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 LPRA §3371. “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 31 LPRA §3377.

Está firmemente establecido que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, las cuales tienen que cumplir con lo acordado siempre y cuando no se viole la ley, la moral ni el orden público. *Id.* Se debe atender el texto claro de sus cláusulas, cuando reflejan claramente la intención de las partes. A esos efectos, el Código Civil, dispone que “[s]i los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.” Art. 1233, 31 LPRA § 3471

En Puerto Rico rige el principio de la libertad de contratación y, como parte de este principio, las partes contratantes “pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA § 3372. Véase *además*, Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991); Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197 (1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682, 684-685 (1987); Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275, 287 (1985). Así,

¹ Los hechos de este caso ocurrieron previo a que el Código Civil de 2020 entrara en vigor el 28 de noviembre de 2020, por lo que aplica el Código Civil de 1930. Por lo tanto, cuando se haga referencia al “Código Civil” en este escrito, se refiere al Código Civil de 1930.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 20 de 28

las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042, 31 LPRA §2992.

Ahora bien, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con los mismos. Art. 1044, 31 LPRA §2994. No hay contrato sino cuando concurren: (1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto cierto que sea materia del contrato, (3) causa de la obligación que se establezca. Art. 1044, 31 LPRA §3391. La teoría de los contratos se funda sobre la base de la autonomía de la voluntad y la libertad que tienen las partes contratantes de “establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” Art. 1207, 31 LPRA §3372. El principio contractual de *pacta sunt servanda* establece la obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena fe. Arts. 1044, 31 LPRA §2994; Art. 1210, 31 LPRA § 3375.

Los términos de un contrato son claros cuando son suficientes en contenido para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas o controversias, sin diversidad de interpretaciones y sin necesitar, para su comprensión, razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación. Sucesión Ramírez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 357 (1959). Por el contrario, cuando los términos no son claros o cuando las palabras dejan duda sobre la intención común de los otorgantes, se exige una labor interpretativa. En esos casos, para adjudicar la intención de las partes, el juzgador debe examinar todas las circunstancias concurrentes al otorgamiento del contrato, atendándose principalmente a los actos de los contratantes coetáneos y posteriores al contrato. Artículo 1234 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §3472; Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). Una vez se determina lo que las partes acordaron, el juzgador debe resolver las controversias entre las partes acorde a lo estipulado. Art. 1044, 31 LPRA § 2994.

Nótese que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Art. 1230, 31 LPRA § 3451. Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA § 3373. Cuando los términos de un contrato, sus condiciones y exclusiones, son claros y específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben aplicarse. Art. 1233, 31 LPRA §3471; García Curbelo v. A.F.F., 127 D.P.R. 747 (1991); Casanova v. P.R. Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 21 de 28

(1978). Recordemos que el cumplimiento de lo pactado está estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes.

Es por ello que, con respecto al principio de la obligatoriedad de los contratos, Díez-Picazo ha comentado:

... [Se] considera como un principio que debe regir en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres deben poder contar con que aquellos con quienes tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables que sus promesas o su conducta hayan creado razonablemente en los demás. La obligatoriedad del contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en una norma ética derivada de la buena fe, que exige no defraudar la confianza que en otro pueda haber creado nuestra promesa o nuestra conducta.

L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, Cap. IV, pág. 99. En nuestra jurisdicción “[l]a interpretación de un contrato conlleva el reconstruir el sentido de una declaración negocial para conseguir los efectos deseados por las partes.” Unisys v. Ramallo Bros. Printing, 128 D.P.R. 842 (1991) (citando a Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989)).

E. Contratación Gubernamental.

La Sección 1 del Reglamento para la Junta de Subastas de la CFSE, establece en su parte pertinente:

El mismo tiene el propósito de establecer la responsabilidad y jurisdicción de la Junta de subastas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la política administrativa a seguir en la adquisición de bienes y servicios mediante subastas formales, establecer un proceso de propuesta, cuando sea apropiado, para seleccionar al mejor proponente luego de la publicación de avisos o mediante invitación, previa precualificación...Reglamento de la Junta de Revisión de Subasta, Reglamento Núm. 5495, a la pág. 1.

A su vez, la Sección 2 define “subasta” como: “Procedimiento que utiliza la Corporación para adquirir los mejores materiales, bienes y servicios mediante el cual se requiere el mayor número de licitadores que ofrezcan precios y términos conforme a las especificaciones y condiciones solicitadas.” *Id.* a la pág. 2. También, el término “adjudicación de la subasta” es definido como “[l]a selección por la Corporación de una de las propuestas sometidas por los licitadores.” *Id.* Por su parte, esta misma sección define al “licitador o proponente” como “[e]l individuo, sociedad, corporación, o cualquier otro ente jurídico que formalmente someta una licitación o propuesta directamente o a través de un representante debidamente autorizado.” *Id.*

Sobre el manejo de fondos públicos, en Ramiro Rodríguez Ramos y otros v. E.L.A. de P.R. y otros, 190 D.P.R. 448, 456 (2014), se especificó que:

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 22 de 28

Respecto a la contratación gubernamental, el Estado está obligado por imperativo constitucional a manejar los fondos públicos con los principios fiduciarios y éticos más altos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 2013 TSPR 11, 187 D.P.R. 730, 739, 2013 Juris P.R. 14 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 2007 TSPR 35, 170 D.P.R. 443, 452, 2007 Juris P.R. 40 (2007). En particular, la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución establece que "[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley". Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1.

Sobre el cumplimiento con el mandato constitucional se estableció:

Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura ha aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación gubernamental. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., *supra*. Siendo así, conforme a las disposiciones del Código Civil antes citadas, un contrato entre una parte privada y el Estado que no cumpla con estas leyes será nulo e inexistente. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Con ello en mente, veamos las disposiciones legales que aplican al contrato ante nos. *Id.* a las págs. 456-457

Sobre como el gobierno debe adquirir los servicios que necesita, ha sido altamente atendido por nuestros Tribunales, y a tales efectos, se especificó que:

Para dar cumplimiento a esta encomienda, de ordinario se exige que el gobierno **realice la adquisición de los materiales y servicios que necesita a través de subastas públicas**. El objetivo principal de toda subasta pública es "que haya competencia en las proposiciones de manera que el Estado consiga que se realice la obra al precio más bajo posible. **Además, al requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos.**" Fernández & Gutiérrez v. Mun. San Juan, *supra* a la pág. 831; Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., *supra*, a la pág. 926-927; Mármol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., *supra* a la pág. 871; Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1973); Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971). Ahora bien, lo anterior no implica que las agencias no gocen de ninguna discreción en la evaluación de las distintas propuestas sometidas. Cuando se trata, como en el presente caso, de la adquisición de servicios técnicos de gran costo y sofisticación la selección de un proveedor sobre otros puede conllevar decisiones que descansen, no en criterios estrictamente matemáticos, sino en una valoración de la tecnología, y los recursos humanos con que cuenta ésta, a la luz de las necesidades presentes y futuras de la agencia. Autoridad de Energía Eléctrica v. Maxón Engineering Services, Inc., 163 D.P.R. 434, 439 (2004) (Énfasis Suplido).

VII. ARGUMENTACIÓN

La parte Demandante alega en su Demanda de Injunction Estatutario que la CFSE ha realizado una serie de obras de construcción que han alterado el edificio de su propiedad, estructuralmente poniendo así en riesgo la estructura misma y a las personas que acuden diariamente al Dispensario de la CFSE en Carolina. Nada puede estar más lejos de la realidad. Es menester señalar que mientras le correspondía a ELI mantener y reparar los ascensores, el sistema de aire acondicionado, la planta de energía de emergencia, la cisterna, el sistema de bombeo de agua y el sistema de

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 23 de 28

rociadores contra incendios, este actuó con dejadez, ocasionando que estuvieran en malas condiciones. Por lo que, contrario a lo alegado por la Parte Demandante, la CFSE no ha hecho otra cosa que preservar edificio por el que ha pagado por más de veinticinco (25) años, y que en pocos años pasará a ser su propiedad. Veamos.

La parte Demandante alega que se realizaron los siguientes trabajos sin los permisos correspondientes: (1) modernización de varios elevadores, (2) remoción de los chillers, (3) reubicación de las torres de enfriamiento, (4) remoción de máquina de MRI que requirió que se abriera un hueco en la pared, (5) reubicación de las torres de enfriamiento y (6) pavimentación y poda de árboles en el área del estacionamiento. A continuación, desglosaremos cada uno de los trabajos realizados y las razones por las que la alegación de ELI es improcedente e incorrecta en derecho.

ELI, aunque reconoce que había elevadores que llevaban un tiempo prologando inoperantes, debido a que estos no le realizaban el mantenimiento adecuado, alegan que la CFSE realizó “mejoras o alteraciones a elevadores, sin permisos, sin entrega de planos certificaciones, ni documentación requerida por OSHA”. Véase, Anejo 3, Correos Electrónicos. La CFSE, conforme se expuso detalladamente en la Sección IV de Hechos, *supra*, realizó trabajos de modernización, remodelación y mantenimiento de elevadores de pasajeros y elevadores de carga a través del contratista DEYA. Los referidos trabajos no requieren la remoción o remplazo de los carros y el esqueleto del elevador, por lo que no se requiere permiso alguno que expida la OGPe o el Municipio de Carolina. Véase, Anejo 1, Declaración jurada de Eliot Diaz Rivera. Conforme el Reglamento Conjunto le corresponde a PR-OSHA, la aprobación de los trabajos relacionados a los elevadores. Siguiendo la reglamentación aplicable DEYA, obtuvo el Permiso de Instalación de Ascensores Núm. 2022-015-A123, el cual le fue notificado a ELI el 14 de noviembre de 2024. Véase, Anejo 5, Permiso Núm. 2022-015-A123.

Nótese, que la alegación de ELI es que se realizaron los trabajos en los elevadores sin los permisos requeridos, sin embargo, desde el 14 de noviembre de 2024, casi tres (3) meses antes de la presentación de la Demanda, ya tenía conocimiento de que los trabajos contaban con los permisos correspondientes. Véase, Anejo 3, Correos Electrónicos. Peor aún, luego de completar los trabajos en los elevadores, ELI se reunió con personal de la CFSE, DEYA y Shinder, y se acordó que Shinder continuaría con el mantenimiento de los elevadores modernizados y que DEYA mantendría la garantía de tres (3) años, para las piezas. Véase, Anejo 1, Declaración jurada de Eliot

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 24 de 28

Díaz Rivera. En vista de lo anterior, la alegación de ELI, respecto a los elevadores, no solo es frívola, sino que falta a la verdad innegable de que la modernización de los elevadores se realizó de acuerdo con la reglamentación y leyes aplicables, dato que esta conocía plenamente. Es menester señalar, que, conforme a la contratación gubernamental, para la CFSE era imposible contratar los servicios de Shinder para estos trabajos, toda vez que no licitó para los mismo.

De otra parte, la Parte Demandante alega que se realizó la remoción de los *chillers*, sin los permisos de construcción correspondiente. La CFSE, se ha expresado extensamente sobre este particular en otras mociones que se encuentran en autos. Sin embargo, la CFSE se reitera en que la remoción de los *chillers* no requiere permisos. Esto según declarado bajo juramento por el Sr. James Ramnath, quien, como Gerente de Servicios y del Departamento de Ingeniería de Air Chiller, supervisó el proceso y se aseguró de que no se realizara ningún cambio estructural. Véase Anejo 7, Declaración Jurada, Sr. Ramnath. Los *chillers* fueron removidos a través de la puerta existente donde estaban ubicados los *chillers*. En consecuencia, la remoción de los *chillers*, solo requirió que se desconectarán estos del sistema eléctrico y de plomería, sin necesidad de remover pared o construcción alguna. Además, el remplazo que se pretende instalar es exactamente del mismo modelo que el removido, por lo cual no es necesario ninguna alteración o modificación al sistema eléctrico, de plomería o cualquier otro. Por lo que podemos decir que la remoción de los *chiller* se compara a la de una bombilla, solo se desconectó de la cabling y se removió del edificio. Esto no ocasionó cambios estructurales a la propiedad objeto de este litigio. Véase, **SUMAC** Entrada Núm. 14, Anejo 2.

Según establece el Reglamento Conjunto, la “[i]nstalación de equipos o su relocalización cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica” está exento de tener que obtener un permiso. Reglamento Conjunto, Sección 3.2.4.1, inciso 9. Por lo cual, en cuanto a la remoción de los *chillers* el caso de autos carece de justiciabilidad y se ha vuelto académico, toda vez que no hay controversia real, no se le puede otorgar el remedio solicitado a la Parte Demandante y la CFSE actuó conforme a derecho.

Por otro lado, ELI alega que durante la remoción de los *chillers* hubo un lliko de material tóxico, no les aduce la razón. Según declarado bajo juramento, las obras de remoción de los *chillers*, así como la modernización de los elevadores y la remoción de la máquina MRI no requirieron de la disposición de materiales tóxicos. Véase **Anejo 1**, Declaración Jurada, Elliot Díaz Rivera.

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 25 de 28

A su vez, es precisamente la falta de mantenimiento por parte de ELI que surge la necesidad de reubicar las torres de enfriamiento. Véase Anejo 4, Declaración Jurada del Sr. Rodríguez Cotto. Estas se encontraban ubicadas en el techo de la propiedad objeto de este litigio, sobre una estructura de acero que se encontraba en deterioro por la falta de mantenimiento de ELI, en los primeros años del contrato. *Id.* Para asegurar la estructura del edificio, y para mayor accesibilidad al momento de dar el mantenimiento, la CFSE reubicó las torres de enfriamiento al nivel del suelo. *Id.* Esto se hizo mediante un proceso de subasta formal en el que el contratista, como en todos los contratos de la CFSE, se hizo responsable de proporcionar todos los recursos de mano de obra, materiales, equipo, herramientas, transportación, permisos y demás documentación requerida para realizar los trabajos. Esta reubicación le fue debidamente notificada a ELI, aunque no era necesario por no constituir una modificación estructural al edificio. *Id.* En vista de lo anterior, la reubicación de las torres se hizo conforme a la reglamentación y leyes aplicables, por lo que la alegación de ELI es improcedente e incorrecta.

En cuanto a los estacionamientos, tras el paso del Huracán María, se realizó la repavimentación de este para salvaguardar la seguridad de los visitantes y empleados. Véase Anejo 8, Declaración Jurada, Sra. Rosa Birriel. De igual manera, se reconstruyó la verja que cerca el perímetro del estacionamiento, la cual quedó destruida tras el paso del referido huracán. Estas obras se realizaron al costo de la CFSE ya que ELI no realizó arreglo alguno. Véase Anejo 4, Declaración Jurada, Sr. Rodríguez Cotto. Según establece el Reglamento Conjunto, la reconstrucción de verjas no requiere permiso, debido a que se considera una obra de carácter menor y reúne las características de la Sección 8.3.2.2. Reglamento Conjunto, Sección 3.2.4.2. Esta sección incluye verjas a construirse en los patios delanteros en distritos comerciales e industriales que colinden con vías públicas. *Id.* a la Sección 8.3.2.2. En cuanto a la poda de árboles y el mantenimiento de áreas verdes, según establece el Reglamento Conjunto, estos no requieren permisos a menos que se realicen de manera secundaria a una obra de construcción, y según ya establecido la reparación de las verjas no requiere permiso de construcción, sería inconsecuente pretender que la poda de árboles si lo requiera. Sección 2.1.8.7.

Finalmente, ELI alega que la CFSE demolió y reconstruyó una de las paredes donde ubicaba la máquina de MRI. Según expusimos en la Sección IV de Hechos, *supra*, la remoción de los MRI es un proceso que se realiza cada vez que se le adjudica la subasta a un nuevo radiólogo, en un término aproximado de seis (6) años. Véase Anejo 1, Declaración Jurada, Elliot Díaz Rivera. Toda

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 26 de 28

vez que es al radiólogo al que se le adjudica la subasta es quien debe proveer la máquina de MRI. *Id.* Debido al tamaño considerable de la máquina, es práctica usual y común en todos los dispensarios de la CFSE que se realice un hueco en la pared de bloques para removerla. Este hueco solo se realiza en una ocasión para remover la máquina y se utiliza el mismo para instalar la máquina MRI nueva. La pared no es una estructural. Contrario a lo alegado por ELI, crear este hueco en la pared se encuentra exento de tener que adquirir un permiso de construcción. Según establece el Reglamento Conjunto, realizar el hueco en la pared equivale a una obra de carácter menor exenta, debido a que la construcción de las paredes interiores que no creen unidades adicionales a las existentes no requiere un permiso de construcción. Reglamento Conjunto, Sección 3.2.4.2 inciso 3.

En vista todo lo antes expuesto, la CFSE no incumplió con la Ley 161-2009, toda vez que las obras realizadas estaban exentas de tener que obtener permisos de construcción. Además, al firmar los contratos de servicio se incluye la cláusula que el contratista se encarga de suplir “todos los recursos de mano de obra, materiales, equipo, herramientas, transportación, **permisos**, entre otros, para efectuar los trabajos objeto de los contratos.” Véase Anejo 8, Declaración Jurada, Sra. Rosa Birriel (énfasis nuestro). Asimismo, la CFSE se asesora con su ingeniero quien se encarga de coordinar y supervisar que el trabajo de los contratistas para asegurarse que estén en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. *Id.* Conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para la contratación gubernamental, todas las obras realizadas fueron sometidas al procedimiento de subastas para las gestiones de contratación de servicios, salvaguardando así que los procesos sean eficientes y disminuyendo el riesgo en la contratación. Véase Anejo 1, Declaración Jurada, Sr. Díaz Rivera; Anejo 8, Declaración Jurada, Sra. Rosa Birriel. A tenor con lo anterior, se denota la diligencia que la CFSE ha tenido en cuanto a asegurarse que las obras realizadas estén cumpliendo no tan solo con la Ley 161-2009 sino también con cualquier otra disposición aplicable. Es evidente que en esta ocasión no se ha cometido falla alguna en cuanto a la obtención de los permisos, y surge de la evidencia adjunta a la presente solicitud que la CFSE siguió los canales disponibles para garantizar la seguridad y actuar conforme a la ley y reglamentos aplicables.

VIII. CONCLUSIÓN Y REMEDIO SOLICITADO

La Parte Demandante solicita a este Honorable Tribunal que emita un Injunction Estatutario bajo la Ley 161-2009 por los trabajos realizados por la CFSE, antes descritos, sin

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
 Moción de Sentencia Sumaria
 Página 27 de 28

presentar evidencia alguna ni justificación. Conforme a los términos del Contrato de Arrendamiento la CFSE se encuentra cumpliendo con las disposiciones contractuales que le obligan a mantener, reparar y remplazar reparar los ascensores, el sistema de aire acondicionado, la planta de energía de emergencia, la cisterna, el sistema de bombeo de agua y el sistema de rociadores contra incendios, cuando así se requiera. La Parte Demandante se limita a hacer alegaciones generales de que sufriría daños por el mero hecho de ser el dueño del edificio, y ni siquiera identifica cuales sin esos alegados daños y mucho menos establece que sean irreparables conforme exige el ordenamiento. Es la Parte Demandante quien, tras años de dejades y trabajos deficientes en el edificio, pretende entorpecer los trabajos de la CFSE indispensables para la operación de las facilidades. Las alegaciones de ELI son frívolas y este Honorable Tribunal no debe darle cabida a ese tipo de reclamaciones. Por lo que muy respetuosamente la CFSE sostiene que la Demanda de Injunction, conforme se demostró en la presente moción, es una frívola y debe ser desestimada sumariamente.

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anteriormente expuesto, declare con lugar la presente solicitud de sentencia sumaria, desestime la Demanda de Injunction Estatutario presentada por ELI, y le conceda a la CFSE cualquier remedio que en derecho procesa, incluyendo, pero sin limitarse a los honorarios de abogado.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual y conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 7 de marzo de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
 154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
 Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
 Teléfono (787) 977-2550
 Facsímil (787) 977-2559
 Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
 jvv@wbmvlaw.com
 yd@wbmvlaw.com
 kp@wbmvlaw.com

Lcdo. Peter Miller
 RUA Núm. 12259

Lcdo. Javier Vega Villalba
 RUA Núm. 17292

ELI S.E. v. CFSE y Otros; Civil Núm. CA2025CV00483
Moción de Sentencia Sumaria
Página 28 de 28

Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco
RUA Núm. 22928

Lcda. Karla M. Pérez Torres
RUA Núm. 23701